

1503289-90.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... celular para trabalhar como olheiro no tráfico. Havia pessoas traficando no local as quais correram ao avistarem a equipe, dispensando a droga, que foi encontrada por policiais. Foi o segundo dia que estava trabalhando como olheiro para o tráfico (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503289-90.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503289-90.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2037015/2022 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 22902525 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 474/22/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2037015 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO LIMA TRINDADE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

RENATO LIMA TRINDADE DA SILVA, qualificado a fl. 08, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 18h00min, na Rua Professor Miguel Maurício da Rocha, nº 860, Brooklin, nessa cidade e comarca de São Paulo/SP, trazia consigo 8,9 gramas de cocaína, acondicionada em 20 eppendorfs; 70,1 gramas de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como maconha,

aconditionada em 21 invólucros plásticos; e 14,4 gramas de cocaína, na forma de 56 pedras de crack (auto de exibição e apreensão de fl. 21 e laudo de constatação as fls. 24/27), sendo certo que referidas substâncias são causadoras de dependência física e psíquica e o indiciado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 74/76). O réu foi preso em flagrante (fls. 01), sedo a prisão convertida em preventiva (fls. 54/57).

A denúncia foi oferecida no dia 18 de fevereiro de 2022, às fls. 74/76, sendo recebida no dia 02 de março de 2022 às fls. 77/78. O réu foi citado em audiência, ocasião na qual apresentada resposta à acusação e ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Bruno Melo dos Santos e Bruno do Nascimento Xavier, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação para a conduta prevista n artigo 37 da Lei de Drogas

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao réu a conduta típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito de fl. 02, do boletim de ocorrência de fls. 18/20, do auto de exibição/apreensão de fl. 21, do laudo de constatação de fl. 27, do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 81/83 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre a acusada, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu disse, em suma, que recebeu um celular para trabalhar como olheiro no tráfico. Havia pessoas traficando no local as quais correram ao avistarem a equipe, dispensando a droga, que foi encontrada por policiais. Foi o segundo dia que estava trabalhando como olheiro para o tráfico (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial militar Bruno Melo dos Santos afirmou, em suma, que estavam em patrulhamento m local conhecido como ponto de tráfico Cima presença da equipe, várias pessoas, inclusive o réu, tentaram se evadir. O réu foi abordado, sendo com ele encontrados maconha, crack e cocaína. O entorpecente estava nas suas roupas íntimas. Também encontraram dinheiro, aproximadamente oitenta reais em notas trocadas, e celular. O réu nada disse e não o conhecia (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Bruno do Nascimento Xavier, também policial militar, afirmou, em resumo, que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, sendo que pessoas a viatura a viatura e passaram a gritar "molhou" O acusado foi abordado porque também tentou e evadir. Com ele, encontrados entorpecentes, dinheiro em notas trocadas e celular. Com o réu encontraram maconha, crack e cocaína. Não entrevistou o réu e não o conhecia (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. E não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos dos policiais, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade de suas declarações. Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, mencionando que a droga foi dispensada por outras pessoas, não se verifica veracidade em tais declarações, pois este não relatou qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Não deve prosperar, portanto, o pedido formulado pela combativa Defesa no que se refere à conduta do acusado melhor emoldar-se naquela prevista no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, pois os depoimentos colhidos, a quantidade e variedade de droga encontradas em poder do réu, aliados à apreensão de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes. Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" entorpecentes, para fins de tráfico. Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes e não há outras circunstâncias judiciais a serem sopesadas em seu desfavor. Desse modo, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante de reincidência (conforme certidão de fls. 89/90, autos de nº. 1502158-22.2018.8.26.0228). Por outro lado, ausentes atenuantes, pois não se verifica confissão no caso em tela uma vez que o réu negou que trazia consigo entorpecentes. Desse modo, majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Também inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente, mantendo-se, assim, a pena no patamar fixado na segunda fase.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando-se a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu (art. 33, §2º CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e o réu é reincidente específico.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu RENATO LIMA TRINDADE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de reincidente, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis. Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistida pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.
São Paulo, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA